

次の【事例】及び各【見解】に関する後記1から5までの各【記述】のうち、誤っているものはどれか。

【事 例】

甲は、乙から裁判の証人として請求されてX裁判所から呼出しを受けたところ、証人尋問期日の3日前にその不出頭を懸念した乙から「俺が裁判所まで連れて行くから、証人尋問の日までここにいろ。」と言われ、見張りを付けられてマンションの一室に監禁された。甲は、自己の生命身体に対する危険は感じなかったものの、証人として出廷したくないと思い、同室に放火して騒ぎを起こし、見張りの者が消火に当たっている隙に逃亡しようと考え、同室の壁等に灯油をまいて放火し、同室の一部及びその上階の第三者が住む部屋の一部を焼損させた。

【見 解】

A説：当該避難行為が「やむを得ずにした行為」でなければ緊急避難は認められないが、当該行為が危険を避けるための一つの方法と認められれば、法益権衡の要件を欠いても過剰避難が成立する。

B説：当該避難行為が「やむを得ずにした行為」でなければ緊急避難は認められないが、「やむを得ずにした行為」でなくとも法益権衡の要件を充たしていれば過剰避難が成立し、また、「やむを得ずにした行為」であって、法益権衡の要件を欠く場合にも過剰避難が成立する。

C説：当該避難行為が「やむを得ずにした行為」でなければ緊急避難、過剰避難とも認められず、過剰避難は、「やむを得ずにした行為」であって、かつ、法益権衡の要件を欠く場合に成立する。

【記 述】

1. 【事例】に、更に「事件当時、部屋の窓から逃走するなどして脱出することは可能であった」との事情がある場合、A説からは甲に過剰避難が成立することになる。
2. 【事例】に、更に「事件当時、甲が部屋から脱出する手段はほかになかった」との事情がある場合、B説からは甲に過剰避難が成立することになる。
3. 【事例】に、更に「事件当時、部屋の窓から逃走するなどして脱出することは可能であった」との事情がある場合、C説からは甲に過剰避難が成立することになる。
4. 【事例】に、更に「事件当時、部屋の窓から逃走するなどして脱出することは可能であった」との事情がある場合、B説からは甲には緊急避難の成立も過剰避難の成立も認められない。
5. 【事例】に、更に「事件当時、甲が部屋から脱出する手段はほかになかった」との事情がある場合、C説からは甲に過剰避難が成立することになる。

1 正しい

【事例】に「事件当時、部屋の窓から逃走するなどして脱出することは可能であった」との事情がある場合、当該避難行為は「やむを得ずにした行為」には当たらない。よって、A説からは甲に緊急避難は成立しない。もっとも、甲は放火によって監禁から逃れることができるので、当該行為は、危険を避けるための一つの方法と認められる。よって、A説からは甲に過剰避難が成立する。

2 正しい

【事例】に「事件当時、甲が部屋から脱出する手段はほかになかった」との事情がある場合、当該避難行為は「やむを得ずにした行為」に当たる。そして、B説は、「やむを得ずにした行為」であって、法益権衡の要件を欠く場合には過剰避難が成立するとしているところ、本事例では、甲は、監禁から逃れるために現住建造物に放火しており、法益権衡の要件を欠く場合に当たる。よって、B説からは甲に過剰避難が成立する。

3 誤っている

【事例】に「事件当時、部屋の窓から逃走するなどして脱出することは可能であった」との事情がある場合、当該避難行為は「やむを得ずにした行為」には当たらない。そして、C説は、当該避難行為が「やむを得ずにした行為」でなければ過剰避難は認められないとしている。よって、C説からは甲に過剰避難の成立は認められない。

4 正しい

【事例】に「事件当時、部屋の窓から逃走するなどして脱出することは可能であった」との事情がある場合、当該避難行為は「やむを得ずにした行為」には当たらない。よって、B説からは甲に緊急避難は成立しない。B説は「やむを得ずにした行為」でなくとも法益権衡の要件を充たしていれば過剰避難が成立するとしているところ、本事例では、甲は監禁から逃れるために現住建造物に放火しており、法益権衡の要件を充たしていない。よって、B説からは甲に過剰避難は成立しない。

5 正しい

【事例】に「事件当時、甲が部屋から脱出する手段はほかになかった」との事情がある場合、当該避難行為は「やむを得ずにした行為」に当たる。そして、C説は、「やむを得ずにした行為」であって、かつ、法益権衡の要件を欠く場合には過剰避難が成立するとしているところ、本事例では、甲は、監禁から逃れるために現住建造物に放火しており、法益権衡の要件を欠く場合に当たる。よって、C説からは甲に過剰避難が成立する。